

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3429/2530

บริษัท สี่ พระยา ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท อุซาสยามสตีลอินดัสตริยส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 598

ป.วิ.พ. มาตรา 55

จำเลยรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งหมดรวมทั้งงานงวดที่ 6 ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้ายโดยมิได้โต้แย้งคัดค้านว่าโจทก์ทำงานไม่ถูกต้องตามสัญญา ย่อมถือได้ว่าจำเลยรับมอบงานนั้นแล้วทั้งชำรุด บกพร่องโดยมิติดเอื้อน โจทก์ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างที่หักเป็นประกันให้แก่โจทก์ สัญญาจ้างระบุว่าหากมีการตั้งอนุญาโตตุลาการให้กระทำในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ มิได้บังคับว่าหากมีข้อพิพาทคู่สัญญาจะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการเสียก่อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างอาคาร โจทก์ทำหนังสือคำประกันการรับเงินล่วงหน้าร้อยละสิบให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันโจทก์ทำงานตามสัญญาว่าจ้างดังกล่าวแล้ว และจำเลยได้รับมอบงานงวดสุดท้ายกับจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้โจทก์ คงเหลือเงินประกันความเสียหายจำนวน 1,088,733 บาท ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องส่งมอบให้โจทก์ทันทีและมีหน้าที่ต้องส่งมอบหนังสือคำประกันการรับเงินล่วงหน้าคืนแก่โจทก์ โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระเงินและรับหนังสือคำประกัน

ความเสียหายกับส่งมอบหนังสือคำประกันการรับเงินล่วงหน้าคืน แต่จำเลยเพิกเฉย
ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยรับหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่
04/25/50098 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 และให้จำเลยชำระเงิน 1,088,733 บาท
แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่าโจทก์ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา โดยใช้วัสดุไม่ถูกต้องตาม
สัญญา รวมค่าเสียหาย 1,482,907 บาท จำเลยจึงมีสิทธิยึดหน่วงและหักค่าเสียหาย
ออกจากเงินประกันความเสียหายได้ และโจทก์ยังต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย
อีก สัญญาจ้างระหว่างโจทก์ จำเลยกำหนดให้ระงับข้อพิพาทโดยตั้งอนุญาโตตุลาการ
โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 1,088,733 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ให้จำเลยส่งมอบหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่ ซี 2524/0556
แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยรับมอบงานและจ่ายเงิน
ค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งหมดรวมทั้งงานงวดที่ 6 ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้ายโดยมิได้โต้แย้ง
คัดค้านว่าโจทก์ทำงานไม่ถูกต้องตามสัญญาทำให้จำเลยต้องเสียหายตามที่จำเลย
ให้การประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 598 บัญญัติว่า "ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่
ทำนั้นแล้วทั้งชำระครบพร้อมมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็
ไม่ต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ความชำระครบพร้อมนั้นเป็นเช่นนั้นจะไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับ

มอบหรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย" ดังนี้ แม้ถึงหากจะรับฟังตามที่จำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์ทำงานตามสัญญาไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้อาคารที่ก่อสร้างเสียหายเมื่อปรากฏว่าจำเลยรับมอบงานและจ่ายค่าจ้างงานทั้งหมดรวมทั้งงานงวดที่ 6 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายโดยมิได้โต้แย้งคัดค้าน งานที่โจทก์ทำชำรุดบกพร่องโดยชัดแจ้งย่อมถือว่าจำเลยรับมอบงานที่ทำนั้นแล้วทั้งชำรุดบกพร่องมิได้อิดเอื้อน โจทก์ผู้รับจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบการทำชำรุดบกพร่อง จำเลยจะกล่าวอ้างว่าที่ต้องรับมอบเพราะมีความจำเป็นไม่ได้เพราะกฎหมายให้สิทธิจำเลยที่จะรับมอบงานนั้นโดยโต้แย้งไว้ได้ แต่จำเลยละเลยไม่ใช้สิทธิตามกฎหมาย เป็นความผิดพลาดของจำเลยเอง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างที่หักเป็นประกันแก่โจทก์ตามฟ้อง คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ทำงานไม่ถูกต้องตามสัญญา และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ขอระบุนุยานเพิ่มเติมเพื่อนำสืบว่าโจทก์ทำงานไม่ถูกต้องตามสัญญาอีกต่อไปส่วนที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโดยมิได้ตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทก่อน ปรากฏว่าโจทก์จำเลยทำหนังสือสัญญาว่าจ้างรายพิพาทเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 พร้อมคำแปลที่แก้ไขแล้วเป็นภาษาไทย ซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งว่าคำแปลนั้นไม่ถูกต้อง มีข้อความว่า หากมีการตั้งอนุญาโตตุลาการกันขึ้นให้กระทำในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดังนั้น ตามสัญญาดังกล่าวจึงหาได้บังคับว่าหากมีข้อพิพาทคู่สัญญาจะต้องตั้งอนุญาโตตุลาการเสียก่อนไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้โดยมิต้องมีการตั้งอนุญาโตตุลาการเสียก่อนตามฎีกาของจำเลย ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 10,000 บาท".

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ